

FÓRUM
DE OPERADORES
HOTELEIROS
DO BRASIL



Sobre o FOHB

27 redes hoteleiras associadas

643 Hotéis

116 mil UHs

186 mil empregos diretos e indiretos

2,6 bilhões de impostos por ano

ACCOR HOTELS

atrio
Hotéis

Atlantica
Hotels
Tudo para ter você

Bristol
HOTÉIS & RESORTS

HOTÉIS
DEVILLE

BOURBON
Hotéis & Resorts

BHG | Brazil
Hospitality
Group

COSTA DO SAUÍPE
BAHIA - BRASIL

GRAND | HYATT[®]
SÃO PAULO

ESTANPLAZA
HOTELS
BEM ESTAR COM ALMA BRASILEIRA

GJP
HOTELS & RESORTS

hplus
HOTELARIA

HotelariaBrasil

IHG
InterContinental Hotels Group

INTERCITY
HOTELS

LUZEIROS HOTELS
FORTALEZA | SÃO LUÍS | RECIFE

itc
HOTELARIA

Mabu
HOTÉIS & RESORTS

MELIÃ

HOTEIS
OTHON

PESTANA
HOTEL GROUP

Plaza
HOTÉIS
RESORTS SPAS
BRASIL

PROMENADE
APART - HOTÉIS

SLAVIERO
hotéis

ROYAL PALM
Hotels & Resorts

Travel INN[®]
HOTÉIS

TRANSAMÉRICA
Hospitality Group



OFERTA FOHB Município de São Paulo

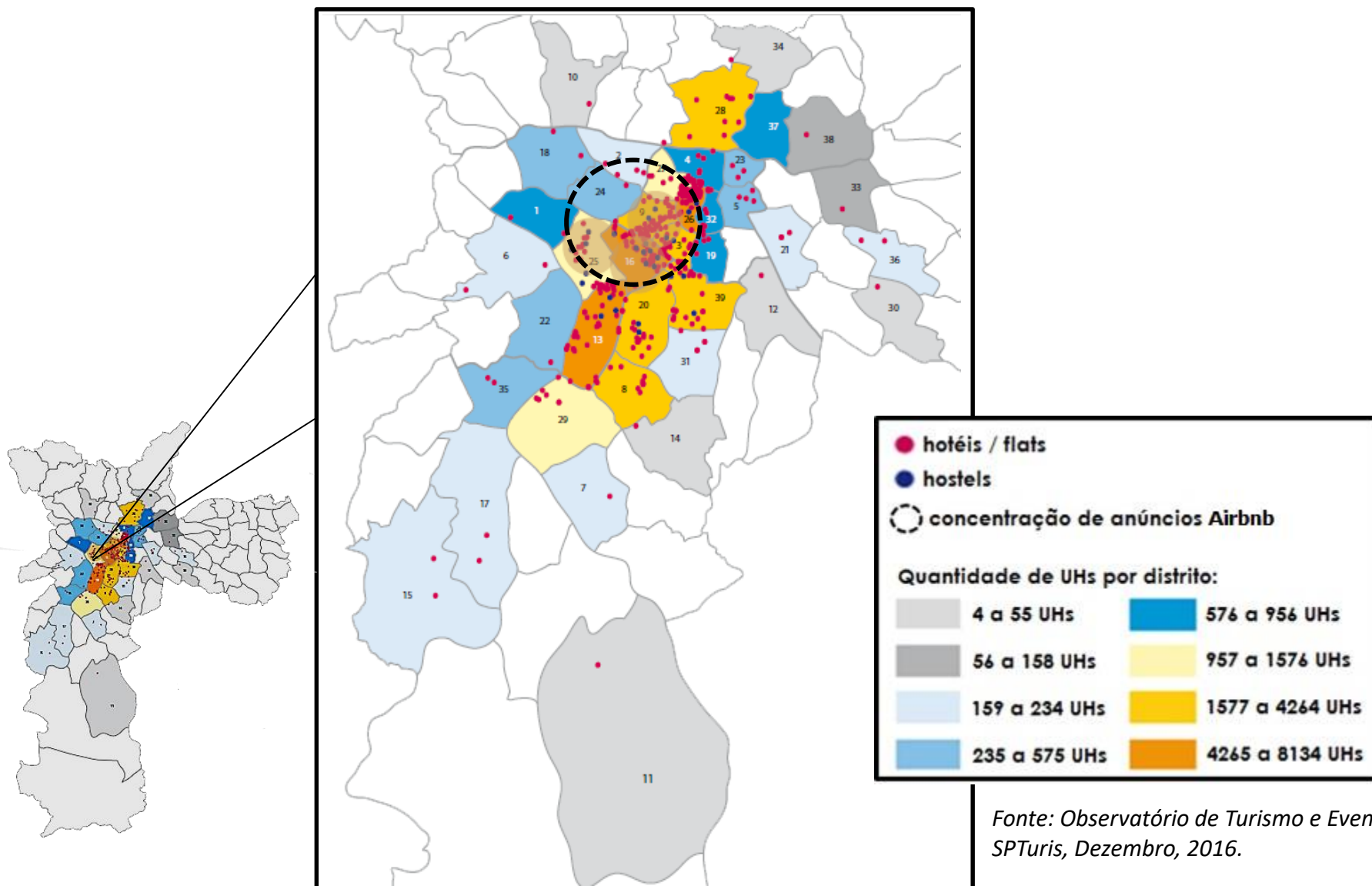
- ✓ 115 hotéis
- ✓ 24.935 UHs
- ✓ 40 mil empregos diretos e indiretos

ANO	TAXA DE OCUPAÇÃO	DIÁRIA MÉDIA
2014	68,06%	R\$ 261,44
2015	63,62%	R\$ 260,50
2016	59%	R\$ 256,14

Fonte: InFOHB.



FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL

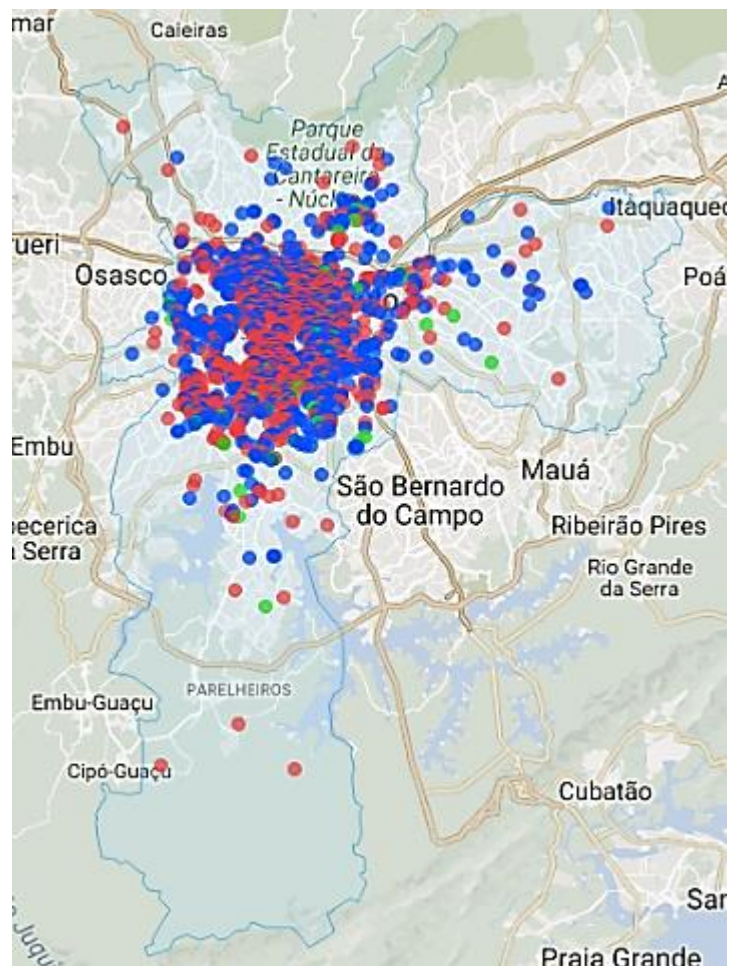


Fonte: Observatório de Turismo e Eventos.
SPTuris, Dezembro, 2016.



FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL

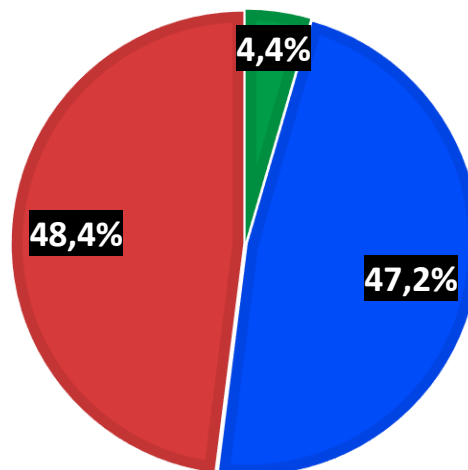
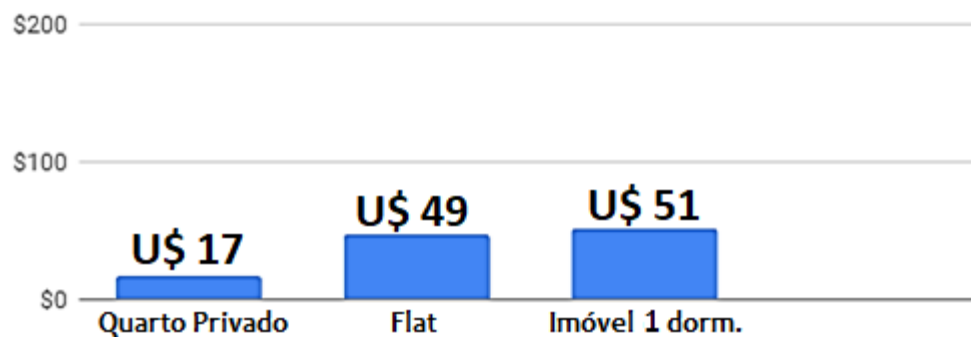
Município de São Paulo 5.380 anúncios no Airbnb



Entire place Private room Shared room

Preços Airbnb

Média de preços por tipos de anúncio



- Quarto Compartilhado (4,4%)
- Quarto Privado (47,2%)
- Imóvel Inteiro (48,4%)



Necessidade de Regulamentação das Plataformas Online de Hospedagem no Município de São Paulo:

- Tributação
- Obrigações Trabalhistas
- Normas de Segurança
- Adaptações para Acessibilidade
- Licenças e Alvarás
- Seguros de Proteção
- Trabalho Intermitente
- Qualificação de Mão de Obra
- Lei de Zoneamento



O próprio site do Airbnb explica como funciona a coleta de impostos nos locais onde já é regulamentado, como apresentado nos slides a seguir



www.airbnb.com

- France
- India
- Mexico
- Netherlands
- Portugal
- Switzerland
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- District of Columbia
- Florida
- Idaho
- Illinois
- Kansas
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Michigan
- Nevada
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- Tennessee
- Texas
- U.S. Virgin Islands
- Utah
- Vermont
- Washington
- Wisconsin





Página do Airbnb para países e cidades onde já é regulamentado

🔄 [Airbnb, Inc. \[US\] | https://www.airbnb.com.br/help/topic/264/local-tax](https://www.airbnb.com.br/help/topic/264/local-tax)

Central de Ajuda > Impostos

← Voltar

Como as taxas funcionam

Imposto local

Imposto dos EUA

Imposto sobre valor agregado

Imposto local

📄 O que é imposto de ocupação? Eu preciso cobrá-lo ou pagá-lo?

📄 Como funciona o Recolhimento e Repasse de Impostos de Ocupação pelo Airbnb?

📄 In what areas is Occupancy Tax Collection and Remittance by Airbnb available?



Página do Airbnb para países e cidades onde já é regulamentado

No caso dos anfitriões, como funcionam os impostos?

Imposto Local

Caso determine que precisa recolher algum imposto, você tem a opção de adicioná-lo a uma [Oferta Especial](#) ou pedir aos hóspedes que paguem o imposto pessoalmente. Em todos os casos, é importante que os hóspedes sejam informados sobre o valor exato do imposto antes de efetuar uma reserva. Se você optar por recolher impostos fora dos preços da sua acomodação, por favor, observe que ele só deve ser cobrado na chegada do hóspede e que não temos como ajudar com o recolhimento.

Em algumas localidades, os anfitriões do Airbnb podem ter um [recurso de recolhimento e repasse](#) disponíveis para gerenciar o imposto de ocupação. Os anfitriões não devem recolher impostos de ocupação à parte nessas jurisdições.

Saiba mais sobre [Impostos Locais](#).

Imposto Sobre Valor Agregado (IVA)

Se o seu país de residência faz parte da União Europeia ou China, você talvez precise pagar IVA sobre os serviços que você oferece. Incentivamos você a procurar um contador profissional na sua região para entender melhor essa questão ou caso precise de ajuda para determinar o IVA sobre os serviços que você fornece.

Além disso, o Airbnb é obrigado a recolher o IVA sobre suas taxas de serviço em países que cobram impostos sobre Serviços Fornecidos Eletronicamente. Atualmente, isso inclui todos os países da União Europeia, Suíça, Noruega, Islândia, África do Sul e Albânia.

O Airbnb também é obrigado a recolher o IVA nas taxas de serviço de todos os usuários que firmarem contrato com o Airbnb China.

Para obter informações a respeito dos impostos sobre consumo do Japão (JCT, na sigla em inglês), acesse <https://www.airbnb.com.br/help/article/436/what-is-vat-and-how-does-it-apply-to-me>.



Página do Airbnb para países e cidades onde já é regulamentado

Como funciona a tributação para os hóspedes?

Há algumas situações em que o hóspede do Airbnb precisará pagar imposto.

Alguns anfitriões são obrigados por suas leis e regulamentações locais a cobrar um determinado imposto. Recomendamos que esses anfitriões incluam esse imposto no valor total da reserva, mas alguns deles exigem que o imposto seja pago diretamente no momento do check-in. Pedimos que os anfitriões expliquem quaisquer impostos que precisem recolher na descrição de seus anúncios e em suas comunicações com os hóspedes, antes que a reserva seja concluída.

Em algumas localidades, o Airbnb fez acordos com governantes para recolher e repassar alguns impostos locais em nome dos anfitriões. Os impostos variam e, dependendo das leis locais, podem incluir cálculos baseados em um valor fixo ou percentual, número de hóspedes, número de noites ou tipo de propriedade reservada. Ao reservar uma acomodação em uma dessas localidades, os impostos locais recolhidos serão exibidos automaticamente no momento do pagamento e constarão do seu recibo depois que a reserva for confirmada.

Além disso, o Airbnb é obrigado a recolher o IVA ou equivalente ao IVA (por exemplo, o Imposto Sobre Consumo do Japão) sobre suas taxas de serviço em países com incidência de impostos sobre Serviços Fornecidos Eletronicamente. Atualmente, isso inclui todos os países da União Europeia, Suécia, Noruega, Islândia, África do Sul, Japão e Albânia.

O Airbnb também é obrigado a recolher o IVA em suas taxas de serviço de todos os usuários que firmarem contrato com o Airbnb China.

[Saiba mais a respeito do Imposto Sobre Valor Agregado.](#)



Página do Airbnb para países e cidades onde já é regulamentado

O que é IVA e como ele se aplica a mim?

O Imposto Sobre Valor Agregado, ou IVA, é um imposto cobrado sobre a oferta de mercadorias e serviços. No Japão, aplica-se o Imposto Sobre Consumo do Japão (ou JCT, na sigla em inglês), ao invés do IVA. Na Austrália e na Nova Zelândia, o Imposto Sobre Mercadorias e Serviços (ou GST, na sigla em inglês), é aplicado no lugar do IVA.

As alíquotas do IVA, JCT e GST são calculadas de acordo com a alíquota local do país de residência do cliente. O Airbnb cobra o IVA sobre suas taxas de serviço para clientes da Albânia, Islândia, Noruega, Rússia, Sérvia, África do Sul, Suíça Taiwan, Bahamas e União Europeia. No Japão, o JCT se aplica aos anfitriões e aos hóspedes. Na Austrália e na Nova Zelândia, o GST se aplica aos anfitriões e hóspedes.

O Airbnb também é obrigado a recolher o IVA nas taxas de serviço de todos os usuários contratando o Airbnb China.

Hóspedes

O IVA, JCT ou GST é cobrado no momento do pagamento e seu cálculo é baseado no valor total da taxa do hóspede de uma reserva. Se você alterar sua reserva, o IVA, JCT ou GST será ajustado de forma a refletir qualquer mudança no valor da taxa de serviço. O Airbnb cobra o JCT de hóspedes que residem no Japão (em seguida o Airbnb declara e paga o JCT). Neste caso, o Airbnb (Airbnb Irlanda) está registrado como uma Empresa Estrangeira Registrada de acordo com a lei que regulamenta o JCT (Registro número 00046).

Anfitriões

O IVA ou GST é deduzido do seu pagamento e calculado de acordo com o valor da taxa do anfitrião de uma reserva. Se você alterar sua reserva, o IVA ou GST será ajustado de forma a refletir qualquer mudança no valor da taxa de serviço. Todos os anfitriões que residem no Japão são obrigados a declarar e pagar o JCT porque os serviços de hospedagem que o Airbnb fornece aos anfitriões estão sujeitos ao sistema de autoliquidação de acordo com a lei que regulamenta o JCT (o Airbnb não cobra ou declara/paga o JCT nestes casos). Para obter mais informações a respeito do pagamento do JCT pelo sistema de autoliquidação, por favor, consulte a explicação oferecida no [site](#) da Agência Nacional de Impostos do Japão. Recomendamos que os anfitriões procurem as agências da Receita Nacional do Japão mais próximas ou um contador para conhecer suas obrigações tributárias específicas.



Página do Airbnb para países e cidades onde já é regulamentado

O que é imposto de ocupação? Eu preciso cobrá-lo ou pagá-lo?

O que é Imposto de Ocupação?

Imposto de ocupação é um imposto sobre o aluguel de quartos que o seu estado ou município pode exigir. Em vários lugares isso é conhecido como imposto de ocupação, mas também pode ter o nome de imposto de acomodação, imposto de quarto, imposto sobre vendas, imposto de turismo ou imposto de hotel.

As regras e alíquotas dos impostos de ocupação variam de acordo com a cidade, estado e país. Eles geralmente são cobrados sobre o preço da acomodação mais qualquer taxa por outros itens, tais como limpezas ou hóspedes adicionais. Em alguns lugares, o imposto de ocupação precisa ser calculado por pessoa por noite. Normalmente há exceções para estadias de longa duração que isentam reservas a partir de um certo número de noites. O imposto de ocupação geralmente é pago pelo hóspede, mas a obrigação de repassar os impostos ao governo geralmente recai sobre o anfitrião. Esperamos que todos os anfitriões se familiarizem com suas leis e regulamentações locais e que as sigam.

Quais são as minhas opções para recolher e pagar o imposto de ocupação?

Se você determinar que precisa recolher imposto de ocupação como anfitrião do Airbnb, você pode adicioná-lo a uma [Oferta Especial](#) ou pedir que seu hóspede o pague pessoalmente. É importante que em cada caso o hóspede seja informado do valor exato do imposto antes de fazer a reserva. Se você optar por recolher os Impostos de Ocupação pessoalmente, é importante você saber que eles só devem ser recolhidos quando o hóspede chegar e que não poderemos ajudar com o recolhimento.

Em algumas localidades, tais como Amsterdã, Portland e São Francisco, o Airbnb recolhe o imposto de ocupação dos hóspedes automaticamente e o envia à autoridade fiscal em nome dos anfitriões. Nessa regiões, os valores dos Impostos de Ocupação aparecerão como um item na página pública do seu anúncio e você não deverá recolher impostos separadamente nessas jurisdições. [Saiba mais](#). Para confirmar se o seu espaço pertence a uma região onde esse recolhimento é realizado:

1. Acesse [Seus Anúncios](#)
2. Clique em **Editar Anúncios e Calendário** no anúncio que deseja visualizar
3. Selecione **Localização** à esquerda

Se impostos de ocupação estiverem sendo recolhidos e repassados em seu nome, eles estarão registrados no final da página.

Quando o Airbnb começará a recolher Impostos de ocupação em minha região?

Nós lhe avisaremos se um recurso relacionado ao imposto de ocupação ficar disponível para o seu espaço.

Queremos ajudar os anfitriões a seguir as leis relevantes a eles, mas sabemos que muitas dessas regras são complexas e difíceis de seguir. Continuaremos o nosso trabalho junto aos governos do mundo inteiro de explorar formas de tentar facilitar o recolhimento de imposto de ocupação no maior número possível de lugares.



Página do Airbnb para países e cidades onde já é regulamentado

Como funciona o Recolhimento e Repasse de Impostos de Ocupação pelo Airbnb?

Em regiões onde o Airbnb fez acordos com os governos de recolher e repassar impostos locais em nome dos anfitriões, o Airbnb calcula os impostos locais aplicáveis e recolhe esses impostos dos hóspedes na hora em que a reserva é feita. Em seguida, o Airbnb realiza o repasse dos impostos recolhidos à autoridade fiscal competente em nome do anfitrião.

Embora isso não altere os impostos devidos, a automatização do processo facilita o processo de recolhimento de impostos para todos os envolvidos.

Se o imposto sobre ocupação é recolhido em sua região, ele aparecerá como um item independente na página pública do seu anúncio. Você também pode confirmar quais impostos estão sendo recolhidos e repassados procurando os detalhes de impostos de ocupação em [Editar Anúncio > Localização](#), logo abaixo da seção Endereço.

Os impostos recolhidos sobre reservas não afetam o valor dos pagamentos dos anfitriões. Os anfitriões continuam recebendo o pagamento composto pelas taxas de acomodação menos as taxas de serviço do Airbnb.

Os Impostos de Ocupação recolhidos são listados na seção Ganhos Brutos do histórico de transações do anfitrião e são exibidos como um item independente nos recibos de todos os hóspedes.



REGULAMENTAÇÃO DO AIRBNB

Exemplos Internacionais





Exemplos Internacionais

Nova York



- Morador ou proprietário tem que estar junto se a locação ocorrer por menos de 30 dias
- Obtenção de licença comercial
- Mesmas taxas da hotelaria
- Multas para infratores reincidentes podem chegar até USD 7500

Exemplos Internacionais

Berlim



- Preocupação da prefeitura: que o aluguel permanente fosse substituído por locações por temporada / diária (causando aumento de preços)
- Registro distrital necessário, válido por dois anos
- Taxa para registro de locação por temporada: € 250
- Não é permitido colocar à disposição mais de 50% do imóvel
- Multas de até €100 mil para quem descumprir as leis



Exemplos Internacionais

São Francisco



- Morador ou proprietário tem que estar junto
- Tempo de locação permitido: 90 dias por ano
- Obtenção de registro: USD 50
- Transient Occupancy Tax: 14% (menos de 30 dias)
- Liability Insurance: USD 500.000

Exemplos Internacionais

Barcelona



- Tempo de locação permitido por ano: 120 dias (não consecutivos)
- Cada aluguel não pode durar mais de 31 dias
- O dono da casa precisa estar presente
- Não se pode alugar mais de dois cômodos por propriedade
- Para se alugar uma casa inteira, tem que se fazer registro de Turismo
- Taxa de turismo vigente: € 0,65/pessoa/noite



Exemplos Internacionais

Paris



- Preocupação da prefeitura: “Paris para os parisienses”
- Tempo de locação permitido: 120 dias por ano
- Taxa de hospedagem (a mesma paga pela hotelaria):
€0.83/pessoa/noite (entrou em vigor em 1º de outubro de 2015)



Exemplos Internacionais

Amsterdam



- Taxa de turismo: 5%/noite
- Tempo de locação permitido: 60 dias por ano



FÓRUM DE OPERADORES HOTELEIROS DO BRASIL

Referências Bibliográficas

<https://www.airbnb.com.br/help/article/653/in-what-areas-is-occupancy-tax-collection-and-remittance-by-airbnb-available>

<https://www.airdna.co/>

<http://www.viajenaviagem.com/2016/06/airbnb-problemas>

<https://www.pressreader.com/brazil/o-estado-de-s-paulo/20161106/282037621728010>

<http://outracidade.uol.com.br/airbnb-e-lucrativo-para-anfitrioes-e-pesadelo-para-quem-mora-de-aluguel/>

<https://www.publico.pt/2017/04/21/economia/noticia/airbnb-e-booking-so-vao-poder-alugar-casas-com-registo-oficial-1769556>

<http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/overview-airbnb-law-new-york-city.html>

<https://www.nytimes.com/2017/04/07/realestate/how-to-host-on-airbnb-legally.html>

<https://www.theverge.com/2016/6/19/11973078/nys-senate-passes-bill-banning-airbnb-entire-apartment-listings>

<https://service.berlin.de/dienstleistung/326217/>

<http://airbnbvsberlin.com/>

<https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/08/berlin-ban-airbnb-short-term-rentals-upheld-city-court>

<http://p3.publico.pt/actualidade/economia/20386/arrendar-atraves-da-airbnb-ja-e-proibido-na-alemanha>

<http://www1.folha.uol.com.br/turismo/2016/04/1766335-berlim-reforca-cerco-contra-aluguel-por-temporada-em-sites-como-airbnb.shtml>

<http://outracidade.uol.com.br/sao-francisco-libera-o-airbnb-mas-teme-efeito-no-mercado-imobiliario/>

<https://www.citylab.com/equity/2015/12/barcelona-airbnb-tourism/421788/>

<https://www.thelocal.fr/20160113/paris-cracks-down-on-illegal-airbnb-flats>



FÓRUM
DE OPERADORES
HOTELEIROS
DO BRASIL

www.fohb.com.br

Alameda Lorena, 800 – 5º Andar, Conjunto 502 – São Paulo – SP

Tel: (11) 3527-9484